



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo	-Presidente
dott. Aldo Ruggiero	- Giudice
dott. Enrica Ciocca	- Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **35233/2018** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 20/10/2020 e promosso da:

Parte_1 con sede in *Pt_1*
via Cina n. 91, (P.IVA e C.F.: *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in *Pt_1* Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Indaco, che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione

OPPONENTE

contro

Controparte_1 , (C.F. *CodiceFiscale_1*) nato a *Pt_1* il 26.12.1951 ed ivi residente alla Via Casoria, n. 47, elettivamente domiciliata in Roma (Rm) alla Via Niobe n. 61 pl. F, presso lo studio dell'avv. Silvia Aiello (C.F. *CodiceFiscale_2*) che lo rappresenta e difende giusta delega rilasciata su foglio separato allegata alla memoria di costituzione

OPPOSTA

OGGETTO: finanziamento del socio di una s.r.l. (opposizione a decreto ingiuntivo n. 27800/2017)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'OPPONENTE: all'udienza del 20/10/2020 precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione ed alle note ex art. 183 comma VI c.p.c.. Atto di citazione: "a) in via preliminare accertata, per tutti i motivi sopra esposti, la violazione dell'art. 644 c.p.c., dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 6 dicembre 2017 n. 27800, n. r.g. 36015/2015, notificato in data 11 aprile 2018, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto alla Parte_1

[...] di pagare la somma di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre interessi e spese della procedura;

b) nel merito accertato, per tutti i motivi sopra esposti, il difetto in capo al signor Controparte_1 della legittimazione ad causam e/o della legittimazione attiva, dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 6 dicembre 2017 n. 27800, n. r.g. 36015/2015, notificato in data 11 aprile 2018, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto alla Parte_1 di pagare la somma di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre interessi e spese della procedura;

c) in via subordinata, accertato, per tutti i motivi sopra esposti, il difetto di legittimazione passiva della Parte_1 Parte_1 dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 6 dicembre 2017 n. 27800, n. r.g. 36015/2015, notificato in data 11 aprile 2018, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto alla Parte_1 Parte_1 di pagare la somma di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre interessi e spese della procedura;

d) sempre nel merito ed in via ulteriormente subordinata dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda avanzata dal signor Controparte_1 e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 6 dicembre 2017 n. 27800, n. r.g. 36015/2015, notificato in data 11 aprile 2018, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto alla Parte_1

[...] di pagare la somma di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre interessi e spese della procedura; e) con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio".

PER PARTE OPPOSTA: all'udienza del 20/10/2020 si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta "Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis,

- In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

- Nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla Parte_2 [...] (P.Iva P.IVA_2) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Cina, n. 91 – Cap. 00144 Roma (Rm), in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;

- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, come da nota spese"

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il 6/12/2017 il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 27800/2017, n. R.G. 36015/2017, su ricorso di Controparte_1 avverso la società della società Parte_1

[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con cui intimava a quest'ultima il pagamento della somma complessiva di € 26.000,00, oltre agli interessi ed alle spese processuali, a titolo di restituzione del finanziamento infruttifero effettuato dal ricorrente in favore della controparte.

Con atto di citazione notificato in data 18/5/2018 la società Parte_1

[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti

all'intestato Tribunale *Controparte_1* proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 27800/2017, emesso dal Tribunale di Roma il 6/12/2017, R.G. 36015/2017, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 26.000,00, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, quale debito derivante dall'obbligo della società di restituzione del finanziamento infruttifero, chiedendone la declaratoria di nullità ed inefficacia, con accertamento negativo dell'avverso credito.

La parte opponente eccepiva:

- la inefficacia del monitorio perché notificato oltre il termine ex art. 644 c.p.c., essendo stato emesso il 6/12/2017, passato per la notificazione il 28/3/2018 e notificato l'11/4/2018;
- il difetto di *legitimatio ad causam* e/o di legittimazione attiva di *Controparte_1* poiché in data 26/7/2011, con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio *Persona_1*, rep. 54372, racc. 28362, aveva ceduto la propria quota di nominali € 1.250,00 del capitale sociale della [...] *Parte_1* a *Persona_2* con la previsione che la cessione comprendeva "tutti i diritti, rapporti, azioni e ragioni, anche di natura patrimoniale, spettanti a ciascun cedente nei confronti della *Parte_3* onde ciascuna parte cessionaria viene immessa nella medesima posizione giuridica e di fatto vantata dai cedenti medesimi in relazione alle partecipazioni sociali cedute con il presente atto";
- la carenza di legittimazione passiva dell'opponente, poiché il destinatario dell'ingiunzione di pagamento era la *Parte_4*, avendo *Controparte_1* fatto riferimento nel ricorso alla Partita IVA corrispondente proprio al suddetto Consorzio e non invece alla *Parte_1* *Parte_1* ;
- l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, in mancanza di prova del credito ingiunto ed essendo stati i versamenti compiuti dal *CP_1* in favore della società ingiunta finalizzati a ripianare le perdite di quest'ultime e di agevolarne l'attività di impresa.

Con comparsa del 3/10/2018 si costituiva in giudizio *Controparte_1* chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto in diritto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

L'opposto deduceva che, anche in caso di decreto ingiuntivo che sia divenuto inefficace per la tardiva notificazione, il giudice dell'opposizione non deve arrestarsi a dichiarare l'inefficacia del monitorio, ma deve accertare nel merito la fondatezza della pretesa vantata dall'ingiungente.

Nel merito, *Controparte_1* riteneva infondate le avverse eccezioni di carenza di legittimazione attiva del *CP_1* e il difetto di legittimazione passiva della *Parte_1* [...], deducendo che dagli estratti contabili della società opponente *Controparte_1* era

annoverato tra i creditori sociali, nel conto patrimoniale “debiti verso soci – socio *CP_1* c/ Finanziamento”, per l’importo di € 27.500,00, dando atto altresì che dalla scrittura privata versata in atti risultava la cessione delle quote sociali da parte del *CP_1*

Evidenziava, inoltre, che dalla documentazione prodotta emergeva altresì che la società debitrice era l’odierna opposta, come si evinceva dai numeri di partita iva e di codice fiscale assegnati alla stessa.

Esperiti gli incumbenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 20/10/2020, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

2.- Con il primo motivo di opposizione la *Parte_1* eccepisce la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine ex art. 644 c.p.c..

La doglianza è fondata.

E’ documentale che il decreto opposto, emesso il 6/12/2016, consegnato per la notificazione il 28/3/2018 è stato notificato all’ingiunta l’11/4/2018, oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 644 c.p.c., pertanto è divenuto inefficace.

Nondimeno, per costante giurisprudenza, in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l’opposizione proposta al fine di eccepirne l’inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria (cfr. Cass. civ. n. 3908 del 29/02/2016).

La cognizione dell’adito giudicante non può, quindi, arrestarsi alla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, dovendosi valutare nel merito la pretesa creditoria dell’ingiungente in base ai documenti allegati al monitorio e quelli prodotti nella presente fase di opposizione.

L’opponente eccepisce il difetto legittimazione passiva della *Parte_1* [...] , essendo destinataria del provvedimento monitorio la *Parte_4* [...] .

L’eccezione è priva di pregio.

Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva della *Parte_1* , evocata nel ricorso monitorio con l’indicazione della denominazione sociale e la sede sociale, oltre che con allegazione della visura camerale, non rilevando in contrario l’indicazione erronea della partita IVA della *Parte_4* , trattandosi di un mero errore materiale, inidoneo ad ingenerare incertezza sul soggetto passivo del ricorso monitorio.

L'opponente contesta la pretesa creditoria della controparte, ritenendola priva di idoneo supporto probatorio.

E' necessario premettere che dalla memoria di costituzione dell'opposto non emerge, diversamente da quanto esposto dalla controparte, la non contestazione delle eccezioni e delle deduzioni della [...]

Parte_1, poiché, al contrario, il *CP_1* ha sinteticamente contestato le avverse eccezioni di difetto di legittimazione passiva della società opponente e di carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente, oltre ad aver ribadito la fondatezza della propria pretesa creditoria, richiamando i documenti versati in atti.

Ciò posto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., *ex plurimis*, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).

Nella specie, l'opposto ha provato di aver avuto un credito nei confronti della società, avendo versato in atti la copia dello stato patrimoniale relativo della società opponente relativo all'anno 2010, da cui emerge espressamente che tra le passività era indicato il debito della società verso il socio *CP_1* [...] per la somma di € 27.500,00 con la dicitura "c/Finanziamen", da cui si desume che la suddetta somma è stata erogata dall'opposto alla controparte a titolo di finanziamento e non in conto capitale.

Osserva al riguardo la giurisprudenza che l'erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva "in conto capitale"; in quest'ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale "residual claimant" (cfr. Cass. civ. n. 7919 del 20/04/2020).

Ebbene, nella specie, avuto riguardo alle risultanze dello stato patrimoniale della [...] *Parte_1* dell'anno 2010, non è revocabile in dubbio che l'erogazione, da parte del *CP_1* della somma di € 27.500,00 in favore della società sia avvenuta a titolo di finanziamento.

E' tuttavia fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di *Controparte_1* per effetto della cessione della sua quota di partecipazione alla società opponente a *Persona_2*

Invero, il CP_1 ha agito per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società ingiunta dopo aver ceduto la propria quota di partecipazione al capitale della Parte_1 [...].

Ebbene, ai sensi dell'art. 2 del contratto di "Compravendita di quote di società a responsabilità limitata" rep. n. 54372, racc. n. 28362 del 26/7/2011, Controparte_1 ha ceduto a Persona_2 la sua quota di nominali € 1.250,00, pari al 12,50% del capitale sociale della Parte_1 [...] per il corrispettivo pari al valore nominale della quota di cui l'acquirente ha dato quietanza. Ai sensi dell'art. 5 del contratto la cessione di quota sociale aveva ad oggetto *"tutti i diritti, rapporti, azioni e ragioni, anche di natura patrimoniale, spettanti a ciascun cedente nei confronti della società"* Parte_5 [...] *"onde ciascuna parte cessionaria viene immessa nella medesima posizione giuridica e di fatto vantata dai cedenti medesimi in relazione alle partecipazioni sociali cedute con il presente atto"*.

In virtù di tale ampia previsione pattizia deve ritenersi che con la cessione della quota di cui sopra il cessionario Persona_2 è subentrato *"in ogni ragione, anche di natura patrimoniale"* spettante al cedente nei confronti della società e, dunque, anche nel diritto di credito dell'odierno opposto verso la società ingiungente, sicché il CP_1 non è legittimato ad agire nei confronti della società opponente per la ripetizione della somma equivalente alla somma erogata alla società opponente a titolo di finanziamento del socio e la società non sarebbe liberata in caso di pagamento al cedente (art. 1264 c.c.). Nulla è stato documentato in ordine al finanziamento in epoca successiva alla cessione di quote della società, ma, come detto, solo con riferimento al 2010, anteriormente alle cessioni.

Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 27800/2017, emesso dal Tribunale di Roma il 6/12/2017, R.G. 36015/2017.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza dell'opposto, sono determinate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 in base alle attività svolte, tra minimo e medio.

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel procedimento N.R.G. 35233/2018 tra la [...] Parte_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Controparte_1 *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 27800/2017, emesso dal Tribunale di Roma il 6/12/2017, R.G. 36015/2017;

2) CONDANNA *Controparte_1* al pagamento in favore della *Parte_1* [...] *Parte_1* delle spese processuali, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale ed € 264,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/4/2021

Il Presidente

Giuseppe Di Salvo

Il Giudice

Enrica Ciocca